

ámbito territorial de esta Asociación, en la intervención social y que respondan a criterios de solidaridad, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsen el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales.

FIRMANTES DEL ACTA DE LA CONSTITUCIÓN: Dña. Carmen Luisa González Expósito, D. Leonardo Ruiz del Castillo y D. Juan José Domínguez Navarro.

Los interesados podrán formular por escrito las alegaciones que estimen procedentes, en el plazo de veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de noviembre de 2008.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino Pérez.

4926 *Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 20 de noviembre de 2008, relativo al depósito de la documentación sobre modificación del artº. 13 de los estatutos de la Asociación de Directores de Hotel en Canarias.*

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo competente para ello esta Dirección General de Trabajo al haberse transferido estas funciones a la Comunidad Autónoma Canaria mediante Real Decreto 661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio (B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en esta Dirección General se ha depositado documentación sobre la modificación del artículo 13 de los estatutos de la asociación empresarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Directores de Hotel en Canarias.

ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.

DOMICILIO: Apartado de Correos 2.302, 35080-Las Palmas de Gran Canaria.

El artículo 13 (Delegaciones de Ámbito Territorial Inferior) queda redactado como sigue:

“Al ser una asociación de carácter autonómico, el ámbito de la Asociación de Directores de Hotel en Canarias es regional, alcanzando ambas provincias, pudiendo su Presidente crear Delegaciones Provinciales -dos- e Insulares -siete- y nombrar a los delegados provinciales e insulares, así como vocales insulares quienes velarán por los intereses de los

asociados. Cualquier acuerdo que afecte a la ADHC en el ámbito provincial o insular, deberá ser previamente consultado con Presidencia quien, a su vez, de considerarlo, lo transmitirá al Comité Ejecutivo para su previa aprobación.”

FIRMANTES DEL ACTA DE LA SESIÓN: D. José Javier Zamora Molina y D. Fernando Muntadas.

Los interesados podrán formular por escrito las alegaciones que estimen procedentes, en el plazo de veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de noviembre de 2008.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino Pérez.

Consejería de Turismo

4927 *Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 25 de noviembre de 2008, sobre notificación de Propuestas de Resolución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.*

Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Propuesta de Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga.

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Propuesta de Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

2.- Se le concede un plazo de 15 días, contados a partir de esta notificación, para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes o, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretende valerse.

3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviembre de 2008.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de publicación de propuesta de expediente sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 4 de agosto de 2008, se dictó Resolución de iniciación del procedimiento sancionador nº 308/07, notificada mediante acuse de recibo seguido contra el titular del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Montelanza, S.L.

ESTABLECIMIENTO: Hotel Apartamento Sun Park.

DIRECCIÓN: Janubio, s/n, Playa Blanca, 35570-Yaiza.

Nº EXPEDIENTE: 308/07.

C.I.F.: B35279850.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/denuncias formuladas por Susana Coruña Santamaría, Teresa Palacios Vallejo, Joaquín del Río Campon, Aurelio Ruiz Villena, Fernando Javier García Vázquez, Silvia García Díaz-Tendero, Antonio de las Heras Campos, Inmaculada Martínez de la Hidalga, Ismael Mitjans Martínez, Miguel de Ramón Marín, Isabel García Ariza, Jesús Gil Rodríguez, María del Carmen Torres Vizcaino, David Pérez de Arriba y María Dolores Fernández Nuño, Juan Pérez Gómez, Carmen Rus Girón Martínez, Carmen Paños García, Ibán Zabalza Sastre y Nerea Izco Salvador, María de la Luz Ordóñez Luque y Juan Ruiz Roncero, José Ramón Díaz Borbolla, Eva Calvo Moreno, Miriam Pardo Roca y Alejandro Giraldez Martínez, Inmaculada Barriuso, María Lorenzo Acebes y Javier García Hernández, Paloma Romero Lora, Antonio Bermejo García, Blanca J. Ferreras de Pedro, Susana Peña Holgado, Alberto Javier Moralo Ramírez, Alicia Ávila Díaz, Vanesa Pérez Núñez, Francisco Javier Castro, Raúl Pinel Jiménez, Antonio Agustín Poveda Poveda, Arturo Pascual Cuenca y Sabina Ruiz Sarriá, Olga Peña Alfonso, Celedonio Fernández López, Joan Rial I Gruma i Marta Fluxa Huget, Inmaculada Fernández Ramos, Miriam Gozalo Macías y José Francisco Violero Manzanque, Nuria Gil Vega, José Miguel Díaz Romero, Sandra Delgado Bello, Adelaida Ferrera Silverio, Nieves Coralía Rodríguez González y Tania García Hernández, Antonia Sánchez de la Cruz, Verónica Rengel de la Cruz, Alberto Redruello Serrano, Ana Belén Torres Palomo y de las siguientes actuaciones de la Inspección de Turismo: 20754, 21200, 21016, 21417, 21878, 22715, de fecha 20 de septiembre de 2006, 24 de enero de 2007, 13 de febrero de 2007, 11 de abril de 2007, 4 de julio de 2007, 14 de febrero de 2008.

Formulándose los siguientes

HECHOS: primero: haberse negado u obstaculizar la actuación de la inspección turística llegando a impedirla.

Segundo: anunciarse en impreso publicitario como Hotel de 3 estrellas, toda vez que la categoría otorgada por la administración turística competente al establecimiento de referencia es la de 1 estrella.

Tercero: deficiencias leves consistentes en tener la piscina en pésimo estado de limpieza, según consta en el acta de inspección nº 22715/2008, de 14 de febrero de 2008.

Cuarto: carecer de la placa distintivo de obligatoria exhibición, donde figure la modalidad y categoría del establecimiento.

FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 26 de febrero de 2007.

Hecho segundo: 24 de enero de 2007.

Hecho tercero: 14 de febrero de 2008.

Hecho cuarto: 14 de febrero de 2007.

ALEGACIONES: el/la expedientado/a en escrito de fecha 17 de agosto de 2008, recibido en esta Consejería con fecha 28 de agosto de 2008 y número de registro 1140075, en síntesis alega lo siguiente: 1. Nunca se nos ocurriría obstaculizar o negarnos a una inspección turística. Si en un momento de alguna visita no hemos estado presentes algún responsable por motivos de trabajo en los puntos demandados por los clientes, siempre hemos acordado una hora con ellos para realizar la misma. Hasta el día de nuestra finalización como explotadores de Sun Park, los inspectores de la Consejería de Turismo han recibido toda la documentación solicitada en esas inspecciones.

2. Tal y como está documentado en el registro de entrada del Cabildo de Lanzarote con el número GE012145/2005 y posteriormente ratificado en el número H-35/3/0034 se solicitó el cambio de categoría de una a tres estrellas. Que la información dada al Mayorista es que nuestra categoría oficial es de una estrella y que se le entrega copia de la solicitud presentada al Cabildo, siendo la Mayorista la que emite la publicación sin previa verificación por nuestra parte, estableciendo la categoría de tres estrellas en trámite que figura en su folleto.

3. La piscina sufrió las consecuencias del vendaval sufrido, debiendo reposar las hojas para su limpieza. Se puede comprobar en las demás actas que las piscinas siempre están en perfecto estado de uso.

4. Es cierto que en el momento de la visita carecíamos de la placa identificativa, por un problema de suministro de la misma, pero que en ningún caso se ha obrado con la intención de engañar a nuestros clientes.

FUNDAMENTACIÓN: examinadas las razones esgrimidas por el/la expedientado/a y los documentos aportados se expone lo siguiente:

El primer hecho infractor consiste en haberse negado u obstaculizar la actuación de la inspección turística llegando a impedirla.

El hecho infractor no queda desvirtuado toda vez que se ha vulnerado el artº. 33 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, como consecuencia de no haber dado cumplimiento al requerimiento realizado por la subinspectora el día 13 de febrero de 2007 y que manifiesta en el Acta de Inspección nº 21016/2007 mediante

el cual se le otorgaban 10 días para que aportase Contrato y condiciones de los servicios suscritos con Viajes Marsans e información sobre características, categoría y servicios comunicados a dicha agencia.

Respecto al segundo hecho infractor, el artículo 27 del Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación de Establecimiento Hoteleros establece que en toda publicidad, documento o factura de los establecimientos hoteleros constará de forma que no pueda inducir a confusión, el nombre, modalidad o categoría en las que ha sido autorizado y clasificado el establecimiento, habiéndose constatado por los inspectores actuantes mediante las actas de inspección nº 21200/2007, de 24 de enero de 2007, 21016/2007, de 13 de febrero de 2007, 21417/2007, de 11 de abril de 2007, 21878/2007, de 4 de julio de 2007 y 22715/2008, de 14 de febrero de 2008 que el complejo se publicita con tres soles o estrellas, con placa-distintivo sin que se acredite hallarse autorizado para el ejercicio de esta modalidad. El hecho de estar en trámite de autorización de cambio de categoría (no acreditada), no autoriza a que pueda publicitarse el establecimiento con superior categoría a la autorizada, lo que ha provocado confusión ente los clientes, infringiéndose, por tanto el artículo mencionado.

En cuanto a la deficiencia leve consistente en tener la piscina en estado pésimo de limpieza, fue comprobado por el inspector en el momento de la visita el 14 de febrero de 2008, y dicha constatación es objetiva. Si la suciedad de la piscina fue provocada por un vendaval, como alega en su escrito de 17 de agosto del presente, no es razón de ser para ser mantenida por un tiempo que provocara la formación de moho verde en alguna de sus zonas. No obstante, se procede a disminuir la sanción toda vez que en las actas de inspección números 21200/07, 21016/07, 21417/07, 21878/07 no se han observado deficiencias en la piscina dignas de mención.

Por último, el cuarto hecho infractor consistente en carecer de la placa distintivo de obligada exhibición en la cual figura la modalidad y categoría del establecimiento, fue constatado en algunas ocasiones por nuestra inspectores, haciendo referencia en las actas de inspección nº 20754/2006, de 20 de septiembre de 2006, 21200/2007, de 24 de enero de 2007 y 22715/2008, de 14 de febrero de 2008.

Por ello, se demuestra que desde el 20 de septiembre de 2006 tiene conocimiento de la necesidad de placa distintivo junto a la entrada en el exterior, la cual ha de reunir las características establecidas en el artº. 5 del Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación de Establecimiento Hoteleros. Según las alegaciones presentadas a la Resolución de inicio, la placa no reúne las condiciones exigidas.

No obstante, a la hora de ponderar las sanciones, en aplicación al principio de proporcionalidad que se regula en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y los criterios del artº. 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, concretamente, la inexistencia de repercusión social de los hechos, la posición del infractor en el mercado y la ausencia de reincidencia, se propone atenuar las sanciones iniciales.

Los hechos imputados, infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica y están calificados como se recoge seguidamente:

HECHOS: primero: haberse negado u obstaculizar la actuación de la inspección turística llegando a impedirla.

Segundo: anunciarse en impreso publicitario como Hotel de 3 estrellas, toda vez que la categoría otorgada por la administración turística competente al establecimiento de referencia es la de 1 estrella.

Tercero: deficiencias leves consistentes en tener la piscina en pésimo estado de limpieza, según consta en el acta de inspección nº 22715/2008, de 14 de febrero de 2008.

Cuarto: carecer de la placa distintivo de obligatoria exhibición, donde figure la modalidad y categoría del establecimiento.

FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 26 de febrero de 2007.

Hecho segundo: 24 de enero de 2007.

Hecho tercero: 14 de febrero de 2008.

Hecho cuarto: 14 de febrero de 2007.

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: hecho primero: artículos 29, 31, 33 y 40.1 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Hecho segundo: artículo 27 del Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros (B.O.C. nº 129, de 27 de octubre y nº 138, de 17 de noviembre).

Hecho tercero: artículo 43 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

Hecho cuarto: artículo 5 del Decreto 149/1986, de 9 de octubre, sobre Ordenación de Establecimientos Hoteleros (B.O.C. nº 129, de 27 de octubre y nº 138, de 17 de noviembre).

TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: hecho primero: artículo 75.6 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal, modificada por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueba las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15 de abril).

Hecho segundo: artículo 76.10 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

Hecho tercero: artículo 77.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

Hecho cuarto: artículo 77.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIONES:
hecho primero: grave.

Hecho segundo: grave.

Hecho tercero: leve.

Hecho cuarto: leve.

Para las infracciones calificadas como graves es competente para la resolución la Ilma. Viceconsejera de Turismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artículo 4.2.m) del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).

Para las infracciones calificadas como leves es competente para su resolución la Ilma. Sra. Directora General de Ordenación y Promoción Turística, de acuerdo con el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artículo 7.2.B.f) del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Montelanza, S.L., con C.I.F. B35279850 titular del establecimiento denominado Hotel Apartamento Sun Park, la sanción de catorce mil quinientos cuarenta y tres (14.543,00) euros. Correspondiendo la cantidad por el hecho primero: diez mil quinientos diecisiete (10.517,00) euros.

Hecho segundo: tres mil setecientos cincuenta y seis (3.756,00) euros.

Hecho tercero: noventa (90,00) euros.

Hecho cuarto: ciento ochenta (180,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente Propuesta, como trámite de audiencia según se establece en los artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsión de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la Intervención Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, con la presentación de esta Propuesta de Resolución, debiendo remitir a esta Dirección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar la finalización del procedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7 y 9.2.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de octubre de 2008.- La Instructora, María Izquierdo Bello.

4928 Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 25 de noviembre de 2008, sobre notificación de Propuestas de Resolución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Propuesta de Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga.

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Propuesta de Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

2.- Se le concede un plazo de 15 días, contados a partir de esta notificación, para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes o, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretende valerse.

3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviembre de 2008.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra González Franquis.